

養育費に関する合意書（案）

鈴木七海（以下「甲」という。）と大塚眞司（以下「乙」という。）は、甲乙間の子である陽翔（以下「本件子」という。）の養育費等に関し、令和3年7月16日付公正証書（以下「原公正証書」という。）を補完し、又はこれに代わるものとして、以下のとおり合意する。

第1条（原公正証書との関係）

本合意は、原公正証書のうち本件子の養育費、特別費用、資料開示、通知義務及び協議方法に関する定めを補完し、これと抵触する限度で本合意を優先する。

甲乙は、本合意成立後、速やかに本合意の内容を反映した強制執行認諾文言付公正証書を作成するよう協力する。

第2条（基本養育費及び年次改定）

乙は、甲に対し、本件子の基本養育費として、令和8年【●】月分以降、毎月末日限り、月額金【●】円を、甲が指定する口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は乙の負担とする。

甲乙は、毎年2月末日までに、前年分の源泉徴収票、直近3か月分の給与明細、賞与明細、確定申告書、課税証明書その他収入を確認するために必要な資料を相互に開示する。

甲乙は、前項の資料に基づき、毎年3月末日までに、家庭裁判所の養育費算定表又はこれに準じる標準算定方式に従って、同年4月分から翌年3月分までの基本養育費月額を確認する。

前項の協議が同年3月末日までに整わない場合であっても、乙は、少なくとも直前に合意又は確定した月額を暫定的に支払い続ける。後日、調停、審判、合意又は公正証書により月額が確定した場合には、甲乙は、確定額との差額を清算する。

第3条（定期的見直しの予備的合意）

仮に第2条第2項及び第3項の年次改定を採用しない場合でも、甲乙は、少なくとも2年ごと、かつ本件子が満9歳、満12歳、満15歳及び満18歳に達する年度には、前条と同様の資料を相互に開示し、基本養育費月額の見直し協議を行う。

第4条（進学時の養育費終期）

本件子が大学、短期大学、専門学校、高等専門学校、大学院その他これらに準ずる教育機関に進学した場合、乙は、当該教育機関の標準修業年限が満了する月又は卒業月のいずれか早い月まで、基本養育費を支払う。

前項の場合の基本養育費月額は、第2条の資料開示及び算定方法に準じて甲乙協議の上定める。協議が整うまでの間、乙は、直前に合意又は確定した月額を暫定的に支払い続ける。

留年、休学、転学、再入学、6年制課程又は大学院進学その他標準修業年限を超える事情が生じた場合の終期及び金額については、本件子の進路、甲乙の収入、学費その他一切の事情を踏まえて別途協議する。

第5条（特別費用）

乙は、基本養育費とは別に、次条の定めに従い、本件子の医療、保育、教育、学童、送迎、習い事その他本件子の監護及び教育に必要な特別費用を負担する。

甲は、特別費用の発生後、領収書、請求書、利用明細その他支出内容を確認できる資料を乙に提示する。乙は、資料提示を受けた日の属する月の翌月末日限り、乙負担分を甲指定口座に振り込む方法により支払う。

緊急医療その他事前協議が困難な場合を除き、1件又は月額金【●】円を超える特別費用については、甲乙が事前に協議する。ただし、乙は、合理的理由なく承諾を拒むことはできない。

（1）保育関連費

未就学期間の保育料、延長保育料、認可外保育施設利用料その他甲の就労継続に必要な保育関連費について、乙は月額3万円を上限として負担する。

（2）学童・送迎・学習費

小学校入学後の学童保育料、学校から保育施設までの送迎費、塾、英会話その他学習関連費について、乙は月額5万円を上限として負担する。

(3) 習い事費

学習目的以外の習い事、スポーツ、文化活動等について、乙は月額1万円を上限として負担する。
ただし、教育費と重複するものを除く。

(4) 医療費

自治体助成等により自己負担がない医療費は請求しない。保険診療の自己負担、助成対象外医療、予防接種、歯科矯正等については、事前協議の上、収入割合又は折半により負担する。

(5) 私立学校等

私立小学校、中学校、高校、大学等の入学金、授業料、施設費、教材費その他の学校関係費については、事前協議の上、負担割合及び上限額を別途定める。

第6条（乙の扶養家族増加と減額制限）

乙は、乙に本件子以外の子又は扶養家族が増加したことのみに理由として、当然に本件養育費の減額を主張しない。

特に、乙に本件子以外の扶養すべき子が2人を超えて増加した場合であっても、甲乙は、本件子の生活水準及び教育環境を維持する必要性を重視し、減額の要否及び範囲を慎重に協議する。

前二項は、将来、家庭裁判所において事情変更の有無及び養育費額が判断される可能性を排除するものではないが、甲乙は、本合意を本件子の生活水準維持に関する重要な合意として尊重する。

第7条（通知義務）

甲乙は、勤務先、雇用形態、収入、扶養家族、住所、連絡先その他養育費額又は支払方法に影響を及ぼす事情に重要な変更が生じた場合、当該変更を知った日から14日以内に、相手方に対し、資料を添えて通知する。

甲乙は、毎年2月末日までに、第2条第2項の資料開示と併せて、前年中の扶養家族の増減及び勤務先変更の有無を相互に通知する。

第8条（遅延損害金及び費用）

乙が本合意に基づく金銭の支払を遅滞したときは、支払期日の翌日から支払済みまで年3パーセントの割合による遅延損害金を付加して支払う。

本合意の履行確保のために公正証書作成、調停、審判、強制執行その他の手続を要した場合、その費用負担については当該手続又は別途協議により定める。

第9条（協議）

本合意に定めのない事項又は本合意の解釈に疑義が生じた事項については、本件子の利益を最優

先し、甲乙が誠実に協議して定める。

令和8年【●】月【●】日

甲 住所

氏名 鈴木 七海 印

乙 住所

氏名 大塚 眞司 印